



tribuna do

RODOVIÁRIO



Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo

Diretor Responsável: Valdir de Souza Pestana

Novembro / 2013

**FTTRESP,
TRT - 15ª REGIÃO,
MPT/PRT 15,
ESCOLA JUDICIAL,
CNTTT E FETCESP**

**ESSA PARCERIA
REALIZARÁ EM CAMPINAS,
DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO**

Com o objetivo de debater o cotidiano dos profissionais do volante nas estradas e vias brasileiras, que, como é de conhecimento público, são duramente penalizados com jornadas massacrantes de trabalho e condições inadequadas para o pleno desempenho de suas funções, instituições das esferas jurídica, sindical e empresarial formaram uma parceria para promover o **1º CONGRESSO REGIONAL DE TRABALHO SEGURO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO**.

O evento será realizado na cidade de Campinas nos dias 21 e 22 de novembro e deverá reunir um seleto grupo de participantes formado, entre os quais, por dirigentes e advogados das entidades filiadas à nossa Federação (FTTRESP) e à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT).

Será uma excelente oportunidade para criar estratégias, buscar soluções e adesão política e social para a aplicabilidade da Lei 12.619 ou,

1º CONGRESSO REGIONAL DE TRABALHO SEGURO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO



como já se fala popularmente, a Lei do Motorista.

A FTTRESP reitera a importância da participação da sua coletividade para mostrar a representatividade, força e unidade na luta dos trabalhadores em transportes do Estado de São Paulo por meio das suas entidades sindicais em torno de uma causa que considerada justa e humana.

Carta de Campinas

No Congresso, será elaborada a «Carta de Campinas» com as resoluções do evento, denunciando a situação de abandono dos trabalhadores em transportes e cobrando ações corretivas para o setor que, posteriormente, será encaminhada ao Governo, as instituições e autoridades correlacionados aos transportes nacionais e internacionais.

Programação temática é abrangente e atual

Serão dois dias de palestras e debates intensos sobre assuntos que estão na ordem do dia não só do setor de transportes, mas que despertam interesse em grande parte da sociedade brasileira, pois todos estão interligados à segurança no trânsito. Para palestrar foram convidadas autoridades nos quesitos transportes, segurança, saúde, trabalho, direito trabalhista, etc.

A FTTRESP em um esforço conjunto com outras instituições tem a expectativa de proporcionar uma experiência enriquecedora e que acrescentará positivamente para os projetos e ações futuros em favor dos trabalhadores em transportes.

Presenças Ilustres

Vale destacar que o **1º CONGRESSO REGIONAL DE TRABALHO SEGURO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO** é um evento inédito no movimento sindical e contará com participação de importantes palestrantes e convidados ilustres como o Dr. Luis Antônio Camargo de Melo, Procurador Geral do Trabalho; Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão, Ministro do TST; senador Paulo Paim (PT/RS); e Omar José Gomes, presidente da CNTTT.



Palavra do Presidente

Companheiros e companheiras:

É com grande satisfação e responsabilidade que faço essa convocação para que representantes (dirigentes e advogados) das 75 entidades filiadas à nossa Federação participem do **1º CONGRESSO REGIONAL DE TRABALHO SEGURO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO**.

Ressalto que é muito importante a participação da nossa classe.

No evento, dois enfoques serão dados: apresentação de uma radiografia atualizada dos acidentes de trabalho no setor de transporte rodoviário e a defesa contundente da aplicação da Lei 12.619 que, como muitos de vocês sabem e participam do movimento de resistência junto com a Federação, a "Lei do Motorista" está sendo duramente atacada pelos embarcadores e

empresários do agronegócio e pode sofrer mudanças indesejadas no Congresso Nacional.

Portanto, é nosso dever como representantes dos trabalhadores em transportes continuar na linha de frente das lutas, mobilizar as bases, esclarecer a sociedade, fortalecer e ampliar o movimento em defesa do trabalhador em transporte e encaminhar quaisquer ações que contribuam para a melhoria das condições de trabalho do profissional do volante.

Por fim, faço um último lembrete aos meus companheiros: dias 21 e 22 de novembro já temos um compromisso agendado - o Congresso Regional, em Campinas!

Conto com a presença de todos. Até lá!

Um forte abraço.

Valdir de Souza Pestana - Presidente

Criado Fórum pela imediata aplicação da Lei 12.619, em SP

Representantes de diversas e reconhecidas entidades atenderam à solicitação e participaram da reunião organizada pela FTTRESP e FETROPAR, no último dia 31 de outubro, na sede da Federação dos Trabalhadores Rodoviários de São Paulo.

Todos os participantes foram solidários com a preocupação dos dirigentes sindicais a respeito da ameaça da revogação da Lei 12.619 no Congresso Nacional que seria um retrocesso sem precedentes para a categoria dos trabalhadores em transportes.

É consenso que a profissão é insalubre, que as condições de trabalho são desumanas, que, além do estresse físico, há estresse social deste trabalhador que trará danos irreparáveis para sua vida futura, enfim uma série de constatações de que a Lei do Motorista ou do Descanso se faz necessária e que, portanto, é preciso unir forças sem perda de tempo para enfrentar o "inimigo" que se opõe às mudanças por defender interesse de uma minoria em detrimento do benefício da coletividade.

Desta forma, foi criado o Fórum em Defesa da Aplicação da Lei 12.619 e definido um plano de ações.

O movimento em defesa dos trabalhadores em



transportes já nasceu forte e representativo. Conta com o apoio da ABRAMET (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), ANPT - Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, CNSEG - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, CNTA - Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, FENAPRF - Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, FENSEG - Federação Nacional de Seguros Gerais, FETRABENS - Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo, Procurador Geral do

Trabalho MPT Paulo Douglas de Moraes, SINAIT - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINDCAM, UNICAM, SINDITANQUE SP, União Nacional dos Caminhoneiros e o Superintendente Regional das Relações do Trabalho e Emprego Luis Antônio de Medeiros.

Vale destacar que nesse interim, outras entidades já demonstraram interesse em fazer parte do grupo e confirmaram presença no lançamento do Fórum que será feito oficialmente na primeira quinzena de dezembro, em São Paulo.

APOIO POLÍTICO AO FÓRUM

A Comissão do Fórum formada pelos dirigentes sindicais Geraldinho (FTTRESP e CNTTT), Festino (NCST), Hamilton (SINDICADI-BHRM) e China (UNICAM) acompanhado da sua assessora parlamentar Juliana realizou, no último dia 06 de novembro, um corpo a corpo na Câmara dos Deputados, ao visitar vários gabinetes com o objetivo de sensibilizar os parlamentares que elaboraram o PL do CEMOTOR e assinaram o requerimento de urgência que pode colocar o texto em votação a qualquer momento. Os dirigentes solicitaram que os políticos revejam suas posições, como também, reforçaram o pedido de apoio dos que já defendem a lei.

Foram bem sucedidos com a adesão do deputado Vicentinho do PT/SP ao movimento dos trabalhadores em transportes. Vicentinho, além de depositar todo apoio ao FNDL-2012, convidou os dirigentes para prestigiarem (27/11), em Brasília, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde dos Trabalhadores,



ressaltando que será uma grande oportunidade para fazer a leitura de um manifesto em apoio a criação do Fórum e em defesa da "Lei do Motorista".

Novas adesões!

A deputada Jô Moraes (PCdoB/MG) prontamente declarou seu apoio a criação do Fórum e defendeu a realização de um ato da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transportes, em apoio ao movimento na Câmara dos

Deputados dia 20 de novembro. "Vamos mobilizar cerca de 100 pessoas, pois isto poderá paralisar de vez a proposta da CEMOTOR e que é preciso fazer uma grande divulgação FNDL-2012 a todos os parlamentares".

Por fim, disse que entrou com o PL 6686/2013 que ao contrário ao CEMOTOR foi feito com o intuito de aprimorar a lei 12.619.

Regulamentação da Profissão de Motorista

Querem levar seus direitos embora

Finalmente em 30 de abril de 2012, após uma luta de quase 50 anos, os trabalhadores do transporte rodoviário conquistaram a regulamentação da profissão de motorista. Sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff, tornou-se a Lei 12.619, que "deveria" entrar em vigor em 180 dias, porém ainda não foi posta em prática pelas autoridades competentes dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, um ano e seis meses após sua promulgação e o sonho está virando um pesadelo.

Mesmo com todos os vetos realizados, a Lei do Descanso, como ficou conhecida, representa uma vitória para esses profissionais que transportam passageiros e cargas. Foi garantida jornada diária e semanal de trabalho, intervalo mínimo para refeições, repouso diário, descanso semanal, tempo de espera e intervalo de descanso a cada quatro horas de direção, além de seguro obrigatório, qualificação profissional e assistência médica relativa às doenças profissionais, gratuitos a todos os motoristas.

Em mais de 40 audiências públicas no Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, não apareceu qualquer questionamento a sua aprovação, sendo que, um dos pontos mais importantes da Lei foi a diminuição dos acidentes envolvendo, caminhões, ônibus e outros veículos automotores, com reflexos para toda a sociedade, em virtude de ser a categoria com maior índice de mortalidade, incapacidade permanente e temporária, devido às doenças e acidentes de trabalho.

A lei em risco

Porém, embarcadores e representantes do agronegócio, através de seu coordenador maior o Deputado Nelson Marquezelli (PTB/SP), apoiados por uma minoria de trabalhadores do setor, estão tentando descaracterizar a regulamentação conquistada exigindo sua revogação, através da proposta apresentada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

Esse novo projeto de lei discutido entre quatro paredes, no nosso entender as audiências realizadas em um pouco mais de um mês, não tiveram a transparência necessária, onde o Deputado Marquezelli, a todo o momento ironizava seus convidados.

A proposta apresentada pela Comissão Especial encontra-se em tramitação em Regime de Urgência e poderá ser votada a qualquer momento pelo Plenário devido ao Requerimento apresentado pelo Deputado Jovair Arantes (PTB/GO) e assinado pelos líderes dos Partidos – PT, PMDB, PSDB, PSD, DEM, PSB, PR, PP, PPS, PSC, isto quer dizer, um direito conquistado após 40 anos poderá ser tirado dos trabalhadores mesmo antes de ser consolidado.

(texto - Luis Antônio Festino)

FENATRAN FOI PALCO DE MANIFESTAÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA LEI DO MOTORISTA



Uma manifestação pacífica (30/10) organizada por diversas entidades sindicais em defesa do cumprimento da Lei do Motorista chamou a atenção de centenas de pessoas que foram ao 19º Salão Internacional do Transporte (Fenatran), no Centro de Exposições Anhembi, em Santana, zona norte da Capital.

Os manifestantes, inclusive, representantes da FTTRESP, estão cobrando a imediata aplicabilidade da Lei 12.619 que dispõe sobre a regulamentação da profissão de motorista e, entre outros pontos, estabelece o controle da jornada de trabalho.

Você sabia que...



A ocupação com mais acidentes do trabalho fatais no Brasil é a de motorista de caminhão.

Entre 2005 e 2011, no Brasil, morreram 2.600 vítimas de acidente de trabalho.

"Tribuna do RODOVIÁRIO" é o informativo oficial da FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sede: Av. Duque de Caxias, 108 - Santa Efigênia - São Paulo - SP CEP: 01214-000 - Fone: (11) 3437-7320 - e-mail: presidencia@fttresp.org.br Presidente: Valdir de Sousa Pestana
Produção: D&M Comunicação - Fone: (11) 3105-0649 - Fotos - Denis Glauber Máximo Pereira da Silva - Impressão: A.G. Colorix - Tiragem: 5.000 exemplares - Edição: Novembro / 2013

O PESADELO DA TERCEIRIZAÇÃO!



Só faltava essa. Como se já não bastasse todos os enfrentamentos para garantir os direitos da classe trabalhadora, agora, aparece uma ameaça concreta a todas as conquistas históricas que fazem parte da construção da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Com o aval do Governo, tramita em ritmo acelerado na Câmara dos Deputados o PL 4330 que "flexibiliza" direitos trabalhistas. Só que a verdade é que esta palavra não retrata a realidade dos fatos. Querem é liquidar os direitos dos trabalhadores com a aprovação deste mal fadado projeto de lei.

Os dados sociais demonstram que a terceirização precariza as condições de trabalho, fragiliza o vínculo de trabalho, dispersa a organização

dos trabalhadores e baixa profundamente os níveis de efetividade dos direitos dos trabalhadores, seja no setor público ou privado.

A Lei vai acabar com os limites à terceirização, incitando sua prática de forma indiscriminada.

A FTTRESP repudia de forma veemente a terceirização, pois enxerga como uma afronta, uma tentativa de golpe contra a classe trabalhadora. A entidade marcará sua posição em todos os atos públicos, políticos e sindicais para defender direitos tão duramente conquistados pela sociedade brasileira.

Audiência no TST

NA PAUTA - SETOR SUCROALCOOLEIRO

Em audiência realizada em Brasília (10/2013), foram tratadas com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Carlos Alberto Reis de Paulo, as OJs (Orientação Jurisprudencial) 315 e 419 que dispõem sobre a representação sindical, mais especificamente, sobre a base dos trabalhadores da agroindústria. Na ocasião, o presidente da FTTRESP Valdir de Souza Pestana, acompanhado do Dr. Omar Hakim Jr., representou os interesses dos trabalhadores em transportes do setor sucroalcooleiro. Também, estiveram presentes representantes das categorias da alimentação e químicos de São Paulo.

Os dirigentes sindicais acompanhados do deputado federal e presidente da Força Sindical Paulo Pereira (Paulinho) e de Omar José Gomes, presidente da CNTTT e vice presidente da NCST, denunciaram os impasses de representatividade por conta do entrave jurídico.



Por orientação do presidente do TST, ficou acertado que o corpo jurídico das três federações (transportes, químicos e alimentação) trabalharão em conjunto para traçar estratégias com o objetivo de reverter ou cancelar a OJs.

TRÁFEGO DE CAMINHÕES NA ANCHIETA: A ESPERA DE SOLUÇÃO

Cenas de engarrafamentos, sobretudo, de caminhões tornaram-se comuns na Via Anchieta. Mas a indignação de seus usuários é cada vez mais crescente. O problema há muito já foi diagnosticado, mas como não se trabalha com políticas preventivas no país, o caos foi instalado na região.

Quem paga a conta maior por isso são os moradores e os caminhoneiros que se sujeitam a longas filas de espera nos acostamentos sem qualquer estrutura, em condições desumanas já registradas e divulgadas pelos meios de comunicação.



cobrando providências urgentes para esse problema que afeta diretamente o trabalhador em transporte, mas até agora só medidas paliativas.

Uma das soluções apontadas por especialistas para diminuir o fluxo intenso de caminhões no sistema Anchieta-Imigrantes seria a construção de um ferroanel. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) disse que em três meses deve terminar o estudo para construir o trecho norte do ferroanel. Segundo o Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), o primeiro impacto do ferroanel sul seria no trânsito.

As entidades sindicais já intercederam junto aos órgãos públicos

para começar.